

2024-IE-00000577
17/01/2024 2:46:09 p. m.
Al contestar cite este número

Manizales, 16 de enero de 2024

Señora
NATALIA ANDREA HERNANDEZ ARIAS
dmorales@cavalasesores.com

ASUNTO: Respuesta a: 2023-EI-00021520 Número VITAL 1210090136425423024
Concepto ambiental. Sentencia con radicado 25000234100020130245901 del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022. Polígono solicitado en el municipio
de Supía

Atento saludo,

De acuerdo con su solicitud, revisamos las determinantes ambientales respecto a Estructura Ecológica, aplicables al área objeto de consulta, de acuerdo con la cartografía suministrada en la solicitud en formato shapefile, sistema de referencia MAGNA-SIRGAS (**Figura 1**), de acuerdo con lo contenido en el numeral 1.3.1. de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901 y la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013.

El presente concepto se encuentra soportado en la Resolución 0825 de 2023 de Corpocaldas, “Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas” (ver https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Resolucion_3X7jUTBn.PDF y https://www.corpocaldas.gov.co/WebSite/Contenido/?pag_Id=2225).



Figura 1. Imagen satelital Google Earth del polígono de la solicitud

El polígono de interés está ubicado en suelo rural y urbano del municipio de Supía, según la clasificación del suelo municipal de referencia CORPOCALDAS; cabe resaltar que esta

clasificación se deberá corroborar con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística de la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

En este sentido, de acuerdo con la verificación cartográfica, normativa y documental se informa lo siguiente.

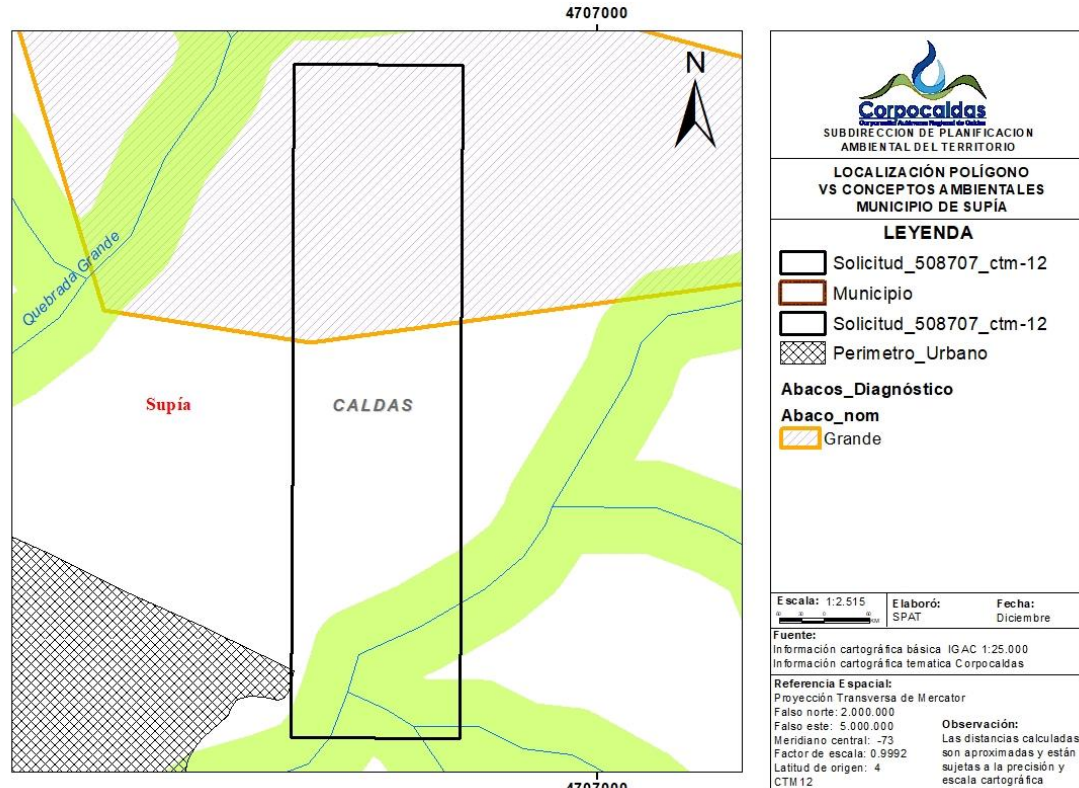


Figura 2. Áreas de la Estructura ecológica aplicables al polígono solicitado

Pregunta 1

“si el proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular No. 250002341000-2013-02459-01, aclarada y adicionada mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2022”.

Subtítulo B: “Ecosistemas del SINAP”

- Del sistema de Parques Nacionales Naturales
- De los Parques Naturales Regionales
- De las Reservas Forestales Protectoras
- De los Distritos de Manejo Integrado
- De los Distritos de Conservación de Suelo
- De las Áreas de Recreación
- De las Reservas Naturales de las Sociedad Civil

Subtítulo C: “De las áreas de conservación in situ de origen legal”

- De las Reservas forestales de la Ley 2da de 1959
- Los humedales RAMSAR y humedales no RAMSAR
- De los páramos
- De los arrecifes de coral, los pastos marinos y manglares
- De las reservas temporales excluibles de la minería
- Las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá

Se concluye según la **Figura 2**, que el polígono de interés **no** se superpone específicamente con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 2

“si tal territorio se encuentra zonificado”.

- No aplica, teniendo en cuenta que el área solicitada no se superpone con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 3

“si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación”

- No aplica, teniendo en cuenta que el área solicitada no se superpone con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

Pregunta 4

El mapa, salida gráfica con el resultado del análisis de información ambiental sobre el polígono de interés, deberá ser entregado en el sistema de referencia indicado en el numeral i de la Circular de MINAMBIENTE SG - 40002023E4000013 (coordenadas geográficas referido al sistema de referencia MAGNA SIRGAS, origen único nacional, en el marco de las Resoluciones 471 de 2020 y 371 de 2021, modificadas por la Resolución 197 de 2022 o cualquiera que las reemplace, sustituya o modifique).

Se presenta el mapa en formato shape file de las **Figuras 2 y 3**, en el sistema de referencia requerido.

Notas

En caso de que el área total de la propuesta o parte de ella se encuentre en un área que está en proceso de declaratoria en el marco de la Resolución 1125 de 2015, esto deberá manifestarse en la certificación, aclarando la etapa en la cual se encuentra el trámite.

El polígono en mención no se encuentra en áreas con procesos de declaratoria o ampliación de áreas protegidas SINAP, en el marco de la Resolución 1125 de 2015 de MINAMBIENTE.

Es de anotar, que el área solicitada se encuentra en área de influencia del río Cauca, sobre el cual se tiene la Sentencia T 038 de 2019, “Río Cauca como Sujeto de Derechos”, por lo cual se recomienda realizar la respectiva consulta sobre la intervención o actividad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como formulador del plan de acción sobre la citada sentencia.

OBSERVACIONES GENERALES

Se informa que el área objeto de consulta se superpone con Áreas-Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural y con áreas abastecedoras de acueductos para consumo humano -ABACOS o Microcuencas abastecedoras de acueductos (Ver Figura 2). También, de acuerdo con la norma nacional, se recomienda tener en cuenta las Áreas forestales protectoras de pendientes. Las anteriores áreas hacen parte de la Estructura ecológica principal o complementaria adoptada mediante Resolución 0825 de Corpocaldas “Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas”.

En la tabla presentada a continuación, se enuncian las otras áreas que se superponen con el polígono solicitado, y en los enlaces de consulta relacionados los usuarios podrán consultar los lineamientos de uso y/o manejo para cada una de estas áreas.

Área de la Estructura ecológica	Enlace para consulta de Ficha Departamental o Detallada, anexa a Resolución 0825 de 2023
Áreas y Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural (Ver Figura 2)	Ver aquí
Áreas Abastecedoras de Acueductos para Consumo Humano-ABACOS o Microcuencas abastecedoras de acueductos (Ver Figura 2)	Ver aquí
Áreas forestales protectoras de pendientes	Ver aquí

Paisaje cultural cafetero colombiano-PCCC

Se Informa que el área objeto de consulta se superpone con el Paisaje cultural cafetero colombiano-PCCC (Ver Figura 3) el cual fue Declarado el 25 de junio de 2011 a través de la Decisión 35 COM 8B.43 del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad; asimismo, por el Gobierno Colombiano mediante la Resolución 2079 de 2011 y Ley 2245 de 2022 como Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que se recomienda tener en cuenta al PCCC (con sus actos administrativos y Plan de Manejo); asimismo, es de resaltar que Corpocaldas hace parte de la Comisión Intersectorial del PCCC, creada por Ley 1913 de 2018 que tiene como objeto *“Coordinar y promover programas y actividades que se desarrollen en las zonas del PCCC y se fortalezcan las estrategias y criterios que la UNESCO definió para inscribirlo en la Lista de patrimonio mundial”*. Para mayor detalle, consultar de los documentos relacionados, en la página web oficial correspondiente <http://paisajeculturalcafetero.org.co>

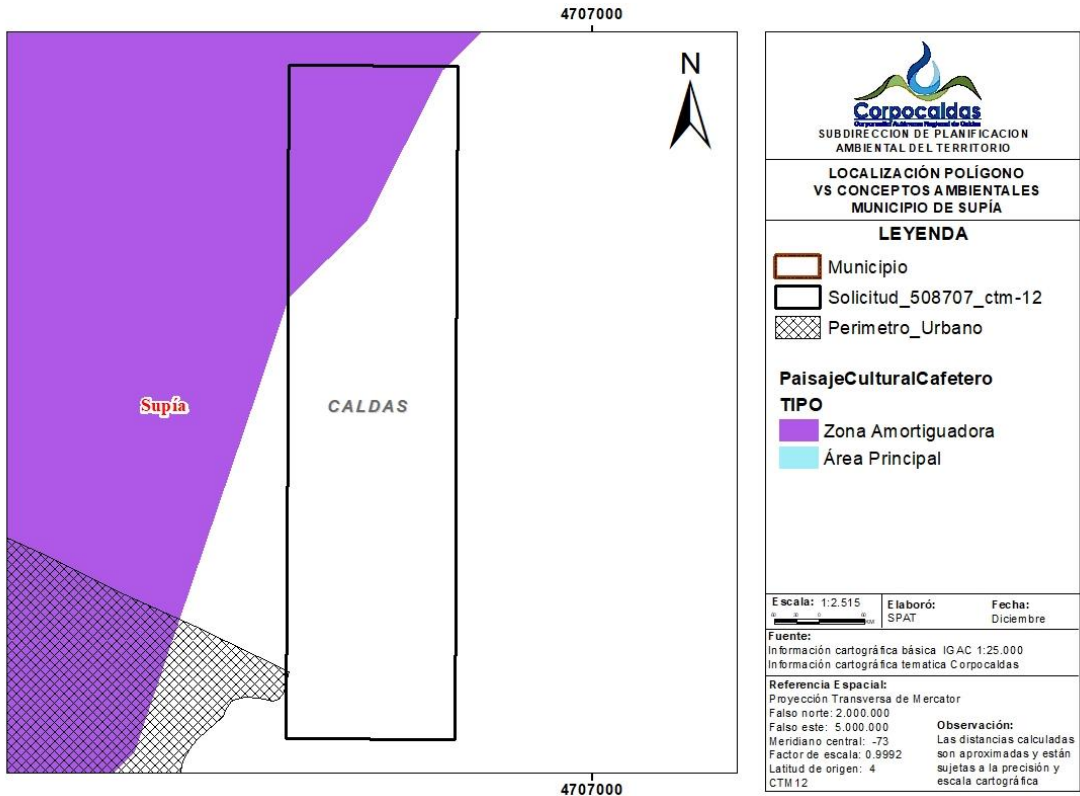


Figura 3. Áreas del PCCC aplicable al polígono de interés

Gestión del riesgo

Se recomienda consultar las áreas de amenaza y/o riesgo aplicables al área de interés, directamente en el Portal cartográfico de Corpocaldas y/o en el Municipio respectivo, ya que varias entidades territoriales de Caldas, han venido adelantando los Estudios básicos de amenazas para incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial, acorde con el Decreto Nacional 1807 de 2014, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

Los usos del suelo que se pretendan desarrollar en el predio deberán corresponder a lo permitido en el Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT vigente (Acuerdo Municipal 025-2001),

concertado ambientalmente con Corpocaldas, previo a su adopción, lo cual deberá corroborarse con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística expedido por la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

La actual respuesta se convierte en soporte de seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial-POT concertados ambientalmente, de acuerdo con el nuevo Indicador de Evaluación del Desempeño Institucional-IEDI requerido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MINAMBIENTE a las Corporaciones Autónomas Regionales desde el año 2020. De igual manera, se convierte en soporte de atención de la Directiva 04 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, respecto a la protección especial del suelo rural agropecuario.

En caso de requerirse aprovechamiento, uso y/o afectación de recursos naturales deberán tramitarse los permisos pertinentes ante CORPOCALDAS, para lo cual podrán consultar los formularios aplicables a estos trámites en la página web oficial de CORPOCALDAS en el siguiente link https://www.corpocaldas.gov.co/WebSite/Contenido?pag_Id=69 o solicitar asesoría en los datos de contacto: Línea Verde 018000968813, Trámites Concesión Aguas, Permisos o Licencia Ambiental: 3104697169.

Esperamos poder haber atendido adecuada y oportunamente su solicitud. Quedamos prestos a la asistencia técnica que se requiera.

Atentamente,



WILFORD RINCON ARANGO
Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio

Anexo: Cartografía en formato shapefile
Revisó: Patricia García.
Elaboró: Carlos Castillo